

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2290/2530

บริษัทไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด
นายวิทยา ฤกษ์อาษา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138, มาตรา 182

การที่คู่ความตกลงนำสืบพยานกันเฉพาะประเด็นตามคำทำว่าขณะเกิดเหตุ ส. ผู้ขับรถจำเลยที่ 1 คันที่เอาประกันภัยกับโจทก์มีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ย่อมหมายถึงชอบด้วยกฎหมายตามกรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทหรือไม่ การวินิจฉัยย่อมต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยประกอบเมื่อปรากฏว่าตามเงื่อนไขในกรมธรรม์มีไว้เพื่อไม่ให้ผู้ที่ขับรถยนต์ไม่เป็นหรือไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัย การที่ ส. มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนเกิดเหตุเพียงแต่ขาดต่ออายุระหว่างเกิดเหตุ หาได้หมายความว่า ความสามารถในการขับรถยนต์ของ ส.บกพร่องไปไม่ จึงถือได้ว่า ส.มีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายตามคำทำของโจทก์และจำเลยที่ 1 โจทก์ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ทำประกันภัยรถยนต์แก่กับโจทก์ระยะเวลา ๑ ปี โดยระบุให้จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้เป็นผู้รับประกันภัยโจทก์ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้จำเลยที่ ๒ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้รับประกันภัยจะไม่คุ้มครองความเสียหาย

ใด ๆ ต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย หากผู้ขับขี่ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้รับอนุญาตให้
ขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาจำเลยที่ ๑ แจ้งให้โจทก์ทราบว่ารถยนต์ที่เอา
ประกันภัยชนเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๑ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ไปตรวจสอบ
ทราบว่าผู้ขับรถยนต์คือนางสาวแสงจันทร์ ทองดี ซึ่งมีใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โจทก์จึงจัดการซ่อมแซมรถยนต์คันดังกล่าว ต่อมาโจทก์ตรวจสอบพบ
ว่าผู้ขับรถยนต์ที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุคือนายสนธิ ธิสาจารย์ ซึ่งไม่มีใบอนุญาต
ขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการละเมิดต่อโจทก์
ทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ ๒ ได้รับประโยชน์จากการกระทำโดยมิชอบของจำเลยที่
๑ จึงต้องจ่ายเงินคืนให้โจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายเงิน
๒๑,๖๓๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๒
จนกว่าจำเลยทั้งสองจะจ่ายเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ผู้ขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิดเหตุคือ
นางสาวแสงจันทร์ ทองดี ไม่ใช่ นายสนธิ ธิสาจารย์ และความจริงนายสนธิก็มีใบ
อนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายแต่ขาดต่อใบอนุญาต จึงไม่ถูกต้องตามที่
กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ ๒

คู่ความแถลงขอให้ศาลสืบพยานประเด็นเดียวว่า นายสนธิ ธิสาจารย์ มีใบ
อนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายในขณะที่เกิดเหตุหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังว่า การขาดต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ของนายสนธิ ธิ
สาจารย์ ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการถูกต้องโดยผลของกฎหมายตามข้อกำหนดในกรม
ธรรม์พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ ๑ คืนเงิน ๒๑,๖๓๙ บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๓ จนกว่าจำเลยที่ ๑ ชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่า ก่อนสืบพยานโจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนเสร็จ โจทก์และจำเลยที่ ๑ แผลงรับกันในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย และตกลงทำกันให้นายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครวินิจฉัยว่านายสนธิ ธิสาจารย์ มีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับจากนายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครในขณะเกิดเหตุคดีนี้ (วันที่ ๒๐ ธันวาคม๒๕๒๒) หรือไม่ ถ้านายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครวินิจฉัยว่านายสนธิ ธิสาจารย์ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับจากนายทะเบียนดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะเกิดเหตุ โจทก์ยอมแพ้คดี หากวินิจฉัยตรงกันข้ามจำเลยยอมแพ้คดี ประเด็นอื่นนอกจากนี้ โจทก์และจำเลยที่ ๑ ขอสละทั้งหมด ถ้านายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครไม่สามารถวินิจฉัยได้ตามคำทำโจทก์และจำเลยที่ ๑ ขอสืบพยานกันไปเฉพาะในประเด็นตามคำทำ ศาลชั้นต้นหมายเรียกพันตำรวจโทนิวัตต์ เอมะวรรณนะ หัวหน้าแผนกขับรถยนต์มาสอบถามพันตำรวจโทนิวัตต์แล้วว่าไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่านายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับจากนายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครในขณะเกิดเหตุคือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๒ หรือไม่ โจทก์และจำเลยที่ ๑ จึงต้องสืบพยานกันไปเฉพาะในประเด็นตามคำทำ ข้อเท็จจริงโจทก์และจำเลยที่ ๑ นำสืบรับกันฟังได้ว่าในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุคดีนี้ นายสนธิ ธิสาจารย์ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ออกให้โดยนาย

ทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานคร แต่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ดังกล่าว และวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่าในวันเกิดเหตุคดีนี้นายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่า เมื่อพิเคราะห์คำฟ้องคำให้การ และคำทำแล้วจะเห็นเจตนาของโจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่มีคำทำกันว่า นายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น หมายถึงชอบด้วยกฎหมายตาม กรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาท เอกสารหมาย จ.๑ หรือไม่อันเป็นประเด็นที่พิพาทกัน มานั่นเอง หาใช่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในกรณีทั่ว ๆ ไปซึ่งมิได้เกี่ยวกับคดีนี้ไม่ การวินิจฉัยจึงต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทประกอบด้วย และเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทมิใช่เพื่อไม่ให้ผู้ที่ขับรถยนต์ไม่เป็นหรือไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาขับรถยนต์ที่เอา ประกันเพราะเกรงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จะทำให้โจทก์ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่า สินไหมทดแทนมากขึ้น คดีนี้นายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนเกิดเหตุเพียงแต่ ขาดต่ออายุใบอนุญาตในระหว่างเกิดเหตุ ซึ่งหาได้หมายความว่าความสามารถในการ ขับรถยนต์ของนายสนธิบกพร่องไปไม่ จึงถือได้ว่านายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์ โดยชอบด้วยกฎหมายตามคำทำของโจทก์และจำเลยที่ ๑ โจทก์ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

ศาลแพ่ง - นายยรรยง ปาณราช

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนทร จันทระศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ